

1507499-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507499-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507499-87.2022.8.26.0228 - Controle 417-22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI ROGÉRIO BILENK

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

SIDNEI ROGÉRIO BILENK foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 4h40min, no estabelecimento comercial Espaço Eros, situado na Rua Apucarana, numeral 1598, Tatuape, São Paulo/SP, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho celular Samsung, um notebook Lenovo e dois tablets Apple, todos avaliados em R\$8.800,00, pertencentes ao estabelecimento supra.

A denúncia foi recebida em 12/04/2022 (fls. 80), o réu foi regularmente citado (fls. 84) e ofereceu defesa prévia (fls. 88).

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima Leandro. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, com demais pedidos quanto à aplicação da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a vítima Leandro declarou que por volta das 3 ou 4h da manhã recebeu ligação do sistema de segurança do estabelecimento informando que havia gente no local. Foi até o local e se deparou com o acusado sentado e com os objetos subtraídos ao seu lado, que reconheceu como sendo da clínica. Fez a abordagem e conteve o acusado. O réu forçou a fechadura da porta de vidro do estabelecimento. Nunca tinha visto o réu. O local é uma clínica do depoente e de sua esposa. Teve prejuízo de R\$ 300,00 para o conserto da porta de vidro.

Ao ser interrogado, o réu SIDNEI declarou que foi processado e condenado, cumpria a pena. Trabalhava com textura. Mora sozinho. Confessou a prática do delito, o fez em razão de necessidade financeira. Viu a porta meio aberta e entrou. Não estava armado. Não forçou a fechadura da porta, estava encostada e com um vão aberto. Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque a vítima confirmou que foi acionada pela empresa responsável pelo monitoramento de segurança da clínica e chegando ao local se deparou com o acusado na calçada com aparelho celular, notebook e tablets pertencentes ao estabelecimento, conseguindo detê-lo antes que se evadisse. Além disso, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando a subtração dos objetos, mas negou ter danificado a porta do estabelecimento, afirmando que a encontrou parcialmente aberta.

Ocorre que o dano à porta de vidro do estabelecimento foi suficientemente comprovado pelo depoimento da vítima, que afirmou ter gasto o valor de R\$ 300,00 para conserto da fechadura danificada pelo acusado, de forma que está devidamente configurada a qualificadora pelo rompimento de obstáculo.

A causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 também se comprovou, isso porque o réu foi surpreendido com os objetos subtraídos por volta das 4h40min.

Ressalto que o furto durante a madrugada é menos vigiado, independente de tratar-se de empresa ou residência, e por isso a maior possibilidade de consumação, justificando-se o acréscimo na pena.

Este é o entendimento do STJ: "RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido." (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013).

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes, estabeleço a pena-base 1/6 (um sexto), acima do mínimo legal, o que corresponde a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, pela causa de aumento relacionado ao repouso noturno, a pena é aumentada em 1/3 (um terço), o que equivale a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica

alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "a", combinado com §3º do Código Penal, considerando as diversas condenações ostentadas pelo réu, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, visto que possui condenações por outros crimes com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu SIDNEI ROGÉRIO BILENK a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 155, §1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

P.R.I.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA